महाराष्ट्र शासन
विधि व न्याय विभाग,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

क्र. संकिर्ण २०२४/८४/प्र.क्र.१३६/कार्या-६ **दिनांक :-०६.०६.२०२५.**

प्रति,

मा.प्रबंधक (मुळ शाखा),
मा.उच्च न्यायालय,
मुंबई-३२.

विषय:- मा.उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती रेखा राणे, कंपनी रजिस्ट्रार व इतर यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा .

संदर्भ:-आपले पत्र क्र.जी/७६९/५३/२०२४, दि.०५.०१.२०२४.

मा.महोदय,

उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, २nd Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २nd Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी किंवा कसे याबाबत उचित मार्गदर्शन/अभिप्राय देण्याबाबत या विभागाच्या विधि शाखेस (अ-शाखा) विनंती करण्यात आली होती.

२. तथापि, मा.उच्च न्यायालयाचे अधिकाऱ्यांचे पद किंवा सेवा कलम २२९ अंतर्गत नियंत्रित आणि नियमन केल्या जातात, तर 'न्यायिक सेवा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवा भारतीय संविधानाच्या कलम २३३ ते २३७ अंतर्गत नियंत्रित आणि नियमन केल्या जातात. अशा प्रकारे, शब्दशः अर्थाने, अर्जदारांच्या सेवा न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवांपेक्षा वेगळ्या आहेत आणि म्हणूनच, ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी जनहित याचिका क्रमांक १८८/२०१५ मध्ये दिलेला आदेश सदर अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही कारण सदर आदेश केवळ राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू

होण्यापुरता मर्यादित असल्याचे, या विभागाच्या विधि शाखेने कळविले आहे. त्यामुळे, २nd Assistant Master, १st Assistant to Official Assignee, २nd Assistant to Court Receiver, ३rd Assistant Master, Associate या पदावरील अधिकारी या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १९.०४.२०२२ नुसार केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन घेत असल्यामुळे, त्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे या विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०१.०१.२०२० नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे समर्थनीय नाही, असे या विभागाच्या विधि शाखेने कळविले आहे. तरी, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी, ही विनंती.

आपली,

मीकोळी
०६/०६/२०२५

(मीना कोळी)

कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन

०६/०६/२५